Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) y Términos de Uso — PivetTrack

Proveedor: PIVET DIGITAL AUTOMATIONS LLC
Producto: PivetTrack (Software as a Service — Sistema de Gestión de Inventario / WMS)
Jurisdicción de referencia: Estado de Florida, Estados Unidos de América
Versión del documento: 1.13 (borrador) — 2026-11-04: alineado con los Términos del Servicio y con el SOW v1.9. Suma la copia de la base de datos al salir (Sección 6.2) y precisa la eliminación tras la terminación (6.3), el foro (10), la aceptación (12) y la redacción de 5.3(b) y 9.2(c) para una instancia exclusiva. **Pendiente de revisión legal.** Sin cambios de disponibilidad, créditos, plazos de soporte ni exclusiones del cálculo de Uptime.

> **Nota preliminar sobre este documento.** Este documento es un **modelo de contrato (draft)**, disponible para que el Cliente y sus asesores lo revisen. No obliga a las Partes hasta su suscripción. Le resulta aplicable, entre otra, la legislación de Florida y federal, incluyendo la *Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act* y el *Uniform Commercial Code* de Florida. PIVET DIGITAL AUTOMATIONS LLC se reserva el derecho de modificar este documento antes de su suscripción formal.

Índice

1. Definiciones y Objeto
2. Disponibilidad del Servicio (Uptime)
3. Mantenimiento y Actualizaciones
4. Soporte Técnico y Tiempos de Respuesta
5. Exclusiones y Limitación de Responsabilidad
6. Propiedad y Portabilidad de los Datos
7. Seguridad y Confidencialidad
8. Tarifas, Facturación e Impuestos
9. Vigencia, Suspensión y Terminación
10. Ley Aplicable y Jurisdicción
11. Disposiciones Generales
12. Aceptación

---

1. Definiciones y Objeto

1.1. Partes

"el Proveedor", **"Pivet"** o **"nosotros"** significa **PIVET DIGITAL AUTOMATIONS LLC**, una sociedad de responsabilidad limitada (*Limited Liability Company*) debidamente organizada y existente bajo las leyes

del Estado de Florida, en su calidad de **proveedor exclusivo, desarrollador y operador** del Software definido en la Sección 1.2.

"el Cliente" significa la persona jurídica corporativa (B2B) que suscribe, contrata o de cualquier otro modo accede al Software mediante una cuenta autorizada, junto con su personal, empleados, contratistas y usuarios autorizados que operen dicha cuenta.

1.2. El Software — "PivetTrack"

"PivetTrack" o **"el Software"** significa la plataforma de Software como Servicio (*Software as a Service* — **SaaS**) de propiedad exclusiva del Proveedor, diseñada para la gestión de inventario, almacenes (*Warehouse Management System* — **WMS**), y que incluye, sin limitación, los siguientes módulos funcionales: Entradas de Proveedor (incluida la recepción en dos pasos y sus discrepancias), Salidas a Cliente, Devoluciones de Cliente, Devoluciones a Proveedor, Mermas, Traspasos entre Almacenes, Toma de Inventario, Ubicaciones dentro del almacén, Lotes y vencimientos (con salida FEFO y trazabilidad de lotes), Kardex (ledger de movimientos), cálculo de Precio Medio Ponderado (PMP), Informes, y los módulos de configuración (Almacenes, Proveedores, Clientes, Catálogo de Productos y sus presentaciones o unidades de medida).

El Software se provee exclusivamente en la modalidad SaaS, alojado en infraestructura en la nube administrada por el Proveedor o sus subcontratistas de infraestructura (*cloud infrastructure providers*), sin que el Cliente adquiera licencia de código fuente, copia local, ni derecho de instalación en infraestructura propia, salvo pacto expreso en contrario.

El módulo de **Toma de Inventario** admite dos modalidades de auditoría física, seleccionables por el Cliente al iniciar cada conteo: la modalidad **Parcial** (auditoría cíclica sobre un subconjunto de productos) y la modalidad **General o "Wall-to-Wall"**, en la cual el Software incorpora un motor de **auto-conciliación** que, al pasar el conteo a su fase de revisión —y, en todo caso, al Confirmarlo—, identifica automáticamente todo producto con stock registrado en el sistema que no fue contado físicamente por el personal del Cliente y lo incorpora al ajuste con cantidad física igual a cero, sin intervención manual adicional. El tratamiento de responsabilidad aplicable a ambas modalidades se rige por la Sección 5.3(c) de este Acuerdo.

Asimismo, el Software admite, como parte de los servicios de Implementación Inicial contratados conforme a la Sección 2.2 del Alcance de Trabajo y Oferta Comercial (SOW), la **personalización de marca (*custom branding*)** de la interfaz del Cliente y de la documentación oficial que el Software emite (comprobantes en formato PDF), mediante la incorporación del logotipo e identidad visual del Cliente. Esta personalización es exclusivamente estética y de presentación: no modifica, sustituye ni tiene efecto alguno sobre la lógica de negocio, los cálculos, las validaciones ni los registros de auditoría del Software descritos en este Acuerdo.

1.3. Objeto del Acuerdo

El presente Acuerdo de Nivel de Servicio ("**SLA**" o "**el Acuerdo**") tiene por objeto establecer:

(a) el compromiso de disponibilidad (*uptime*) del Software;
(b) las políticas de mantenimiento y actualización de la plataforma;
(c) la matriz de soporte técnico y sus tiempos de respuesta garantizados; y

(d) las exclusiones y limitaciones de responsabilidad del Proveedor, particularmente en lo relativo a la exactitud de los datos operativos, contables y de inventario que resulten del uso del Software por parte del Cliente.

Este Acuerdo se incorpora por referencia al **SOW (Alcance de Trabajo y Oferta Comercial)** suscrito por las Partes, documento que constituye el acuerdo rector de la relación comercial entre las Partes, y en caso de conflicto entre ambos documentos respecto de las materias aquí reguladas, **prevalecerá lo dispuesto en este SLA**.

---

2. Disponibilidad del Servicio (Uptime)

2.1. Compromiso de Disponibilidad

El Proveedor se compromete a mantener una disponibilidad del Software igual o superior al **99.9% mensual** ("**Uptime Garantizado**"), medido sobre el total de minutos del mes calendario correspondiente.

Medición. La disponibilidad la mide el monitor externo que el Proveedor mantiene para cada instancia, que consulta su chequeo de salud (`/healthz`) una vez por minuto. Un minuto cuenta como indisponible cuando esa consulta no recibe una respuesta exitosa, salvo que el minuto caiga en alguna de las exclusiones de la Sección 2.3.

El equivalente de indisponibilidad tolerada bajo este compromiso es el siguiente:

Nivel de Uptime	Indisponibilidad máxima permitida por mes
99.9% (compromiso contractual)	≈ 43 minutos y 12 segundos
99.5%	≈ 3 horas y 39 minutos
99.0%	≈ 7 horas y 18 minutos

2.2. Fundamento Técnico del Compromiso

Este compromiso de disponibilidad se apoya en la arquitectura en la nube sobre la cual opera PivetTrack:

- **Base de datos PostgreSQL gestionada** por un proveedor de infraestructura en la nube, en una instancia dedicada al Cliente, con respaldo automatizado (*backups*) diario conforme a la Sección 2.5. El despliegue estándar **no incluye** una réplica en espera ni conmutación automática por error (*failover*) de la base de datos: ante una falla de ésta, el Servicio se restablece mediante la recuperación de la instancia o su restauración desde respaldo.
- **Despliegue en contenedores** (*containerized deployment*) de la capa de aplicación, que permite el reemplazo, escalado y recuperación de las instancias de la aplicación sin depender de un único servidor.
- Monitoreo activo de la disponibilidad de la plataforma y de sus componentes críticos.

2.3. Exclusiones del Cálculo de Uptime

No se computará como indisponibilidad, para efectos del cálculo del Uptime Garantizado, ninguno de los siguientes eventos:

(a) **Mantenimiento Programado**, conforme a lo dispuesto en la Sección 3;
(b) **Mantenimiento de Emergencia** justificado por razones de seguridad, según lo dispuesto en la Sección 3.3;
(c) Fallas o interrupciones originadas en la **conectividad a Internet, hardware, software o configuración de red del propio Cliente**, ajenas al control del Proveedor;
(d) Interrupciones causadas por el **uso indebido del Software por parte del Cliente**, incluyendo, sin limitación, ataques de denegación de servicio originados o facilitados por credenciales del Cliente, o integraciones de terceros no autorizadas por el Proveedor;
(e) Eventos de **fuerza mayor**, conforme a la Sección 11.4;
(f) Interrupciones derivadas de instrucciones expresas del Cliente (por ejemplo, la suspensión temporal de la cuenta solicitada por el propio Cliente);
(g) El tiempo de ejecución de las importaciones y confirmaciones de Toma de Inventario de gran volumen que el Software procesa en segundo plano, conforme al **Anexo B** del Alcance de Trabajo y Oferta Comercial (SOW), incluida su reanudación automática tras una interrupción, mientras el Software permanezca accesible — dichos procesos no tienen una duración garantizada (Anexo B, secciones B.4 y B.6), y el congelamiento del almacén mientras se confirma una Toma se rige por la Sección 5.4;
(h) Degradación de latencia que resulte de operar por encima de los límites de concurrencia del plan SaaS Base definidos en el **Anexo C** del SOW — más de **ciento veinte (120) usuarios simultáneos**, más de **dos (2) exportaciones de reportes de inventario pesados en simultáneo**, y/o **tres (3) o más procesos de gran volumen en simultáneo** —, así como la mayor latencia transitoria mientras se ejecuta un proceso de gran volumen (Anexo B, sección B.5) — dicha concurrencia queda expresamente fuera del rendimiento garantizado del despliegue estándar (Anexo C, secciones C.1 a C.3) y, cuando es rutinaria y sostenida, requiere el Plan Enterprise (Add-on de Infraestructura Avanzada, con colas de trabajo y servidores de proceso dedicados), cotizado por separado. El tamaño del catálogo del Cliente, por sí solo, no da lugar a esta exclusión;
(i) El tiempo que insuma una **restauración de la base de datos solicitada por el Cliente**, conforme a la Sección 2.5(c).

2.4. Créditos de Servicio

En caso de que el Proveedor incumpla el Uptime Garantizado establecido en la Sección 2.1 durante un mes calendario determinado, y siempre que el Cliente se encuentre al día en sus obligaciones de pago, el Cliente tendrá derecho a solicitar, dentro de los treinta (30) días siguientes al cierre del mes en cuestión, un crédito de servicio aplicable a su facturación del mes siguiente, conforme a la siguiente escala:

Uptime mensual real	Crédito de servicio
Entre 99.0% (inclusive) y 99.9% (exclusive)	5% de la tarifa mensual
Entre 95.0% (inclusive) y 99.0% (exclusive)	10% de la tarifa mensual
Inferior a 95.0%	25% de la tarifa mensual

Los créditos de servicio constituyen el **remedio único y exclusivo** del Cliente frente a un incumplimiento del Uptime Garantizado, y no serán acumulables con otras reclamaciones por los mismos hechos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección 5.

2.5. Respaldos y Recuperación de Datos

(a) **Respaldo diario.** El Proveedor mantiene un respaldo automatizado **diario** de la base de datos del Cliente, conservado durante **siete (7) días**.

(b) **Punto de recuperación.** En caso de que el Servicio deba recuperarse desde un respaldo, podrán perderse los movimientos registrados con posterioridad al último respaldo disponible: **hasta veinticuatro (24) horas** de operación.

(c) **Tiempo de restauración.** Mientras dura una restauración de la base de datos, el Software permanece inaccesible. El Proveedor **no garantiza un tiempo de restauración determinado**, por depender éste del tamaño de la base de datos del Cliente. El tiempo de una restauración computa como indisponibilidad para efectos de la Sección 2.1, salvo que la restauración haya sido solicitada por el Cliente o que resulte aplicable otra de las exclusiones de la Sección 2.3.

(d) **Recuperación a un punto en el tiempo (opcional).** La recuperación a un punto en el tiempo (*Point-in-Time Recovery* — PITR), que reduce la pérdida máxima de datos del literal (b) a minutos, **no forma parte del despliegue estándar** y se cotiza por separado, mediante una propuesta comercial adicional a solicitud del Cliente.

(e) **Los respaldos no corrigen errores operativos.** Los respaldos existen para recuperar el Servicio ante una falla de infraestructura. No constituyen un mecanismo para revertir errores operativos del personal del Cliente, cuya corrección se rige exclusivamente por la Sección 5.3.

2.6. Tiempo de Respuesta de la Aplicación

Para hasta **ciento veinte (120) usuarios simultáneos**, el Proveedor garantiza un tiempo de respuesta de hasta **0.5 segundos** en el flujo de picking, medido como percentil 95 en el servidor de aplicación, en los términos y condiciones de las secciones C.1 y C.1.1 del **Anexo C** del SOW, que no aplica fuera de ellas. Este tiempo es distinto del tiempo de respuesta del soporte de la Sección 4. Su incumplimiento se atiende como incidencia de Severidad Alta (Sev. 2) conforme a la Sección 4.2, que es el **remedio único y exclusivo** del Cliente por este concepto: no genera créditos de servicio ni se computa como indisponibilidad.

---

3. Mantenimiento y Actualizaciones

3.1. Mantenimiento Programado

El Proveedor podrá realizar tareas de mantenimiento programado de la infraestructura y del Software (incluyendo actualizaciones de la base de datos, migraciones de esquema, y despliegue de nuevas versiones) dentro de la siguiente **ventana de mantenimiento estándar**:

> **Domingos, de 02:00 a 06:00 horas (Hora del Este de EE. UU. — ET)**

El Proveedor notificará al Cliente con una antelación mínima de **cuarenta y ocho (48) horas** respecto de cualquier mantenimiento programado que se estime pueda generar indisponibilidad del Software, a través del correo electrónico de contacto registrado por el Cliente y/o mediante un aviso dentro de la propia plataforma.

3.2. Política de Actualizaciones

PivetTrack se actualiza de forma continua bajo un modelo de entrega continua (*continuous delivery*) propio del modelo SaaS. En consecuencia:

(a) Todas las cuentas del Cliente operan siempre sobre la **misma versión vigente** del Software — no existen versiones históricas paralelas por cliente;
(b) Las actualizaciones correctivas (*patches* y correcciones de errores) podrán desplegarse sin aviso previo cuando no impliquen cambios de comportamiento visibles para el usuario ni riesgo de indisponibilidad;
(c) Las actualizaciones que impliquen **cambios sustanciales de funcionalidad** serán comunicadas al Cliente con antelación razonable a través de los canales de comunicación oficiales del Proveedor.

3.3. Mantenimiento de Emergencia

El Proveedor podrá realizar intervenciones de mantenimiento fuera de la ventana estándar, sin cumplir el plazo de notificación previa de 48 horas, cuando ello resulte estrictamente necesario para: (i) subsanar una vulnerabilidad de seguridad activa; (ii) prevenir una pérdida o corrupción de datos inminente; o (iii) restablecer el Servicio ante una falla crítica. En estos casos, el Proveedor notificará al Cliente **a la brevedad posible**, incluso durante o inmediatamente después de la intervención.

---

4. Soporte Técnico y Tiempos de Respuesta

4.1. Canales de Soporte y Horario de Atención

El soporte técnico estándar se presta en **horario hábil**: de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (Hora del Este de EE. UU. — ET), excluyendo los días feriados federales de los Estados Unidos ("**Horario Hábil**"). Las incidencias de **Severidad Crítica** se atienden bajo disponibilidad **24 horas / 7 días a la semana**, conforme a la matriz siguiente.

4.2. Matriz de Niveles de Severidad y Tiempos de Respuesta

Severidad	Definición	Ejemplo típico	Tiempo de respuesta inicial garantizado	Objetivo de resolución o mitigación
Crítico (Sev. 1)	El Software se encuentra completamente inaccesible para la totalidad de los usuarios del Cliente, o existe pérdida de datos en curso.	Caída total del Servicio; imposibilidad absoluta de iniciar sesión.	**1 hora**, 24/7	4 horas

Severidad	Definición	Ejemplo típico	Tiempo de respuesta inicial garantizado	Objetivo de resolución o mitigación
Alto (Sev. 2)	Una funcionalidad esencial del Software se encuentra degradada o inoperante, sin existir una alternativa operativa razonable (*workaround*).	Imposibilidad de **Confirmar** documentos (Entradas, Salidas, Traspasos); error sistemático de cálculo de PMP.	**4 horas hábiles**	1 día hábil
Medio (Sev. 3)	Un error funcional afecta a un subconjunto de usuarios o funcionalidades secundarias, existiendo una alternativa operativa razonable.	Error visual en un reporte; falla puntual del buscador de SKU.	**1 día hábil**	3 a 5 días hábiles
Bajo (Sev. 4)	Consultas generales, solicitudes de mejora, dudas de uso o capacitación.	Preguntas sobre el uso de un módulo; solicitud de nueva funcionalidad.	**2 días hábiles**	Sin compromiso — se prioriza conforme a hoja de ruta (*roadmap*) del producto.

4.3. Precisiones sobre los Tiempos de Respuesta

(a) El **"tiempo de respuesta"** es el plazo máximo en que el Proveedor confirmará la recepción del reporte de incidencia y comenzará su diagnóstico — no constituye, por sí solo, la resolución del incidente.
(b) El **"objetivo de resolución o mitigación"** es una meta de mejor esfuerzo (*best effort*) y no una garantía contractual absoluta, dado que la resolución de ciertas incidencias puede depender de factores externos al Proveedor (por ejemplo, la disponibilidad del proveedor de infraestructura en la nube).
(c) La clasificación de severidad de un incidente reportado será determinada, en primera instancia, por el equipo de soporte del Proveedor, aplicando de buena fe los criterios de la matriz anterior.
(d) El Cliente deberá reportar los incidentes a través de los canales oficiales de soporte informados por el Proveedor, proporcionando la información razonablemente necesaria para su diagnóstico.

---

5. Exclusiones y Limitación de Responsabilidad

Esta sección regula el núcleo de la relación de responsabilidad entre las Partes y ha sido redactada en estricta correspondencia con el diseño técnico y arquitectónico del Software. El Cliente reconoce haber leído, entendido y aceptado cada una de las siguientes cláusulas como condición esencial para el uso de PivetTrack.

5.1. Principio General: Los Datos son Responsabilidad del Cliente

PivetTrack es una herramienta de **procesamiento y registro** de la información operativa que el Cliente y su personal autorizado ingresan al sistema. El Proveedor **no participa, valida, ni tiene medio técnico**

alguno para verificar la exactitud, veracidad, integridad o pertinencia comercial, contable o fiscal de dicha información en el momento de su captura.

En consecuencia, y sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección 5.5, **PIVET DIGITAL AUTOMATIONS LLC no asume responsabilidad alguna por discrepancias contables, fiscales o de inventario** que resulten, directa o indirectamente, de datos ingresados, omitidos o modificados por el Cliente o su personal.

5.2. Exclusión de Responsabilidad sobre el Cálculo del PMP (Precio Medio Ponderado)

(a) **Naturaleza matemática y determinística del cálculo.** El Software calcula el Precio Medio Ponderado (PMP) de cada producto mediante una fórmula matemática fija, determinística y auditable —el promedio ponderado del costo, recalculado automáticamente sobre la totalidad del stock existente del producto en todos los almacenes del Cliente— cuyos únicos insumos son las **cantidades y precios unitarios que el propio Cliente ingresa** en cada Entrada de Proveedor, o que se derivan del costo histórico registrado en cada Devolución de Cliente. Fuera de esta fórmula, el PMP sólo cambia por decisión expresa del personal autorizado del Cliente, en los dos supuestos del literal (c):

$$\text{PMP_nuevo} = \frac{\text{stock_actual} \times \text{PMP_actual} + \text{cantidad_entrante} \times \text{precio_entrante}}{\text{stock_actual} + \text{cantidad_entrante}}$$

(b) **Ausencia de discrecionalidad del Proveedor.** El Proveedor no interviene manualmente, no pondera, ni ejerce juicio alguno sobre este cálculo: el resultado es una consecuencia matemática directa y exclusiva de los datos capturados por el Cliente. El Software **nunca modifica el PMP** con ocasión de una Salida a Cliente, una Devolución a Proveedor, una Merma o un Traspaso entre almacenes, precisamente para no introducir distorsiones ajenas al costo real de adquisición o reingreso de la mercadería.

(c) **Ajustes manuales.** El Software permite, exclusivamente a usuarios del Cliente con rol de Administrador (o superior), fijar el PMP de un producto por dos vías:

- (i) el **ajuste manual directo** del PMP de un producto, que exige la captura obligatoria de un motivo justificativo y queda registrado en un **log de auditoría inmutable**, indeleble y no editable, que identifica al usuario del Cliente que lo ejecutó, la fecha, el valor anterior y el valor nuevo; y
- (ii) la indicación de un **PMP nuevo para una línea de una Toma de Inventario**, durante su revisión, que pasa a ser el PMP del producto al Confirmar la Toma y queda registrado en el documento de la Toma confirmada, junto con el usuario que la confirmó.

La responsabilidad por la pertinencia, exactitud y oportunidad de dichos ajustes manuales recae **exclusivamente en el Cliente**, siendo los registros mencionados prueba suficiente de su autoría.

(d) En virtud de lo anterior, el Proveedor **no será responsable** por ninguna consecuencia contable, fiscal, financiera o de valorización de inventario que derive de: (i) precios de compra ingresados de forma errónea, incompleta o fraudulenta por el Cliente; (ii) unidades de medida mal configuradas en el Catálogo de Productos; o (iii) ajustes manuales de PMP realizados por el personal autorizado del Cliente por cualquiera de las vías del literal (c).

5.3. Exclusión de Responsabilidad sobre el Kardex (Registro Inmutable de Auditoría)

(a) **Inmutabilidad por diseño.** El Kardex constituye el registro histórico e inmutable de todos los movimientos de inventario del Cliente. Esta inmutabilidad **no es una limitación circunstancial, sino una característica de diseño arquitectónico intencional**, implementada a nivel de la propia base de datos del Software: una vez que un movimiento queda registrado en el Kardex —lo que ocurre exclusivamente al **Confirmar** un documento operativo—, el Software **rechaza técnicamente, sin excepción alguna y sin importar el nivel de privilegio del usuario que lo intente**, cualquier operación de modificación o eliminación sobre dicho registro. La única operación técnica capaz de retirar movimientos del Kardex es el restablecimiento de las instancias de demostración y de prueba del Proveedor, que exige una configuración expresa que no se habilita en las instancias de producción de los Clientes.

(b) **Compromiso de no intervención directa del Proveedor.** El Proveedor **no realizará, bajo ninguna circunstancia, alteraciones, eliminaciones ni correcciones manuales directas en la base de datos de producción** del Cliente con el fin de "corregir" errores humanos, capturas duplicadas, cantidades mal ingresadas, documentos confirmados por error, u cualquier otro error operativo atribuible al personal del Cliente — ni siquiera a solicitud expresa del Cliente. Esta política protege el valor del Kardex como registro de auditoría: permitir excepciones manuales comprometería su confiabilidad frente al propio Cliente, sus auditores y terceros.

(c) **Vía de corrección exclusiva: los módulos funcionales del Software.** Toda corrección de un error humano cometido por el personal del Cliente debe canalizarse, sin excepción, a través de los mecanismos funcionales diseñados específicamente para ese propósito, y bajo la responsabilidad exclusiva del Cliente en cuanto a su uso oportuno, diligente y correcto:

- **Toma de Inventario:** para reconciliar discrepancias entre el stock físico real de un almacén y el stock registrado en el sistema, mediante un conteo físico formal que genera los ajustes compensatorios correspondientes. En su modalidad **General (Wall-to-Wall)**, este ajuste incluye, mediante el motor de auto-conciliación descrito en la Sección 1.2, todo producto no contado físicamente por el personal del Cliente, cuyo stock se ajusta automáticamente a cero — siendo responsabilidad exclusiva del Cliente verificar, antes de Confirmar el documento, que la modalidad seleccionada (Parcial o General) corresponda efectivamente al alcance físico del conteo realizado por su personal.
- **Merma:** para dar de baja inventario que fue registrado incorrectamente como disponible y ya no lo está (pérdida, daño, vencimiento, error de conteo, u otro).
- **Devolución de Cliente:** para reingresar al inventario mercadería previamente despachada en una Salida ya Confirmada, cuando corresponda revertir dicha operación.

Cada uno de estos módulos opera generando **nuevas líneas de Kardex compensatorias**, nunca alterando o eliminando las líneas preexistentes — de forma que el historial completo, incluyendo el error original y su posterior corrección, queda preservado de forma íntegra y trazable.

(d) En virtud de lo anterior, el Proveedor **no será responsable** por ninguna consecuencia derivada de la falta de uso, uso tardío, o uso incorrecto por parte del Cliente de los módulos de Toma de Inventario, Merma o Devolución de Cliente para corregir errores operativos de su propio personal.

5.4. Exclusión de Responsabilidad sobre el Congelamiento de Almacén

(a) El Software implementa un mecanismo automático de bloqueo operativo (el **"Congelamiento de Almacén"**), mediante el cual, mientras exista una Toma de Inventario en estado "Borrador" abierta para un Almacén determinado, el sistema **impide técnicamente** el registro de nuevas Entradas, Salidas, Mermas, Traspasos (sea como origen o como destino), Devoluciones de Cliente y Devoluciones a Proveedor que involucren dicho Almacén, la aprobación, para despacharse desde ese Almacén, de órdenes de compra recibidas por el portal de pedidos B2B, y la reubicación o el recuento de mercadería entre sus ubicaciones, tanto en la creación de un documento nuevo como en la edición de uno existente en estado Borrador.

(b) Esta restricción constituye una **medida de protección de la integridad de los datos** del propio Cliente, diseñada para impedir que un conteo físico en curso quede desincronizado respecto de movimientos registrados en simultáneo. El Cliente reconoce y acepta que este comportamiento es **intencional y esperado**, y que el bloqueo operativo de un Almacén mientras se audita físicamente **no constituye una interrupción del Servicio** para efectos del cálculo de Uptime establecido en la Sección 2.

(c) Es responsabilidad exclusiva del Cliente **gestionar diligentemente** la apertura, captura, revisión y confirmación (o eliminación) oportuna de sus Tomas de Inventario, a fin de no generar interrupciones no deseadas en su propia operación. El Proveedor no será responsable por pérdidas operativas o comerciales del Cliente que resulten de mantener una Toma de Inventario abierta por un período prolongado o negligente.

5.5. Limitación General de Responsabilidad

(a) **Exclusión de garantías implícitas.** Salvo lo expresamente dispuesto en este Acuerdo, el Software se provee **"TAL CUAL" ("AS IS") Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD" ("AS AVAILABLE")**, sin garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, incluyendo, sin limitación, garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular, o no infracción, en la máxima medida permitida por la legislación aplicable del Estado de Florida.

(b) **Exclusión de daños indirectos.** En ningún caso el Proveedor será responsable ante el Cliente por lucro cesante, pérdida de ingresos, pérdida de oportunidades de negocio, daños indirectos, incidentales, especiales, punitivos o consecuenciales de cualquier naturaleza, derivados del uso o la imposibilidad de uso del Software, incluso si el Proveedor fue advertido de la posibilidad de tales daños.

(c) **Límite máximo de responsabilidad.** La responsabilidad total y agregada del Proveedor frente al Cliente, por cualquier causa relacionada con este Acuerdo o con el uso del Software, no excederá en ningún caso el monto efectivamente pagado por el Cliente al Proveedor **exclusivamente por concepto de tarifas de suscripción recurrente (SaaS)** durante los **doce (12) meses** inmediatamente anteriores al hecho que dio origen al reclamo.

Quedan expresamente **excluidos del cálculo de este límite de responsabilidad** cualesquiera montos pagados por el Cliente por conceptos distintos a la suscripción recurrente, incluyendo, sin limitación: (i) la cuota inicial de configuración (*Setup Fee*); (ii) servicios de implementación; (iii) servicios de migración de datos; y (iv) servicios de capacitación (*training*) al personal del Cliente. Dichos conceptos corresponden a servicios profesionales de ejecución única, ya devengados y prestados con independencia de la

disponibilidad continua del Software, y en consecuencia no forman parte de la base de cálculo de la presente limitación.

(d) Las limitaciones de esta Sección 5.5 no aplicarán a: (i) daños derivados de dolo o culpa grave del Proveedor; (ii) el incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad de la Sección 7; ni (iii) los demás supuestos que la legislación de Florida no permita limitar contractualmente.

5.6. Indemnidad por Uso del Cliente

(a) **Obligación de defensa e indemnidad.** El Cliente acepta **defender, indemnizar y eximir de toda responsabilidad** a PIVET DIGITAL AUTOMATIONS LLC, sus afiliadas, directores, empleados, contratistas y representantes (colectivamente, las **"Partes Indemnizadas"**), frente a cualquier demanda, investigación gubernamental, auditoría fiscal, procedimiento administrativo o reclamo de terceros —incluyendo el pago de **honorarios razonables de abogados y costas del proceso**— que derive de, se relacione con, o surja como consecuencia de:

(i) el **uso ilícito del Software** por parte del Cliente o de su personal autorizado, incluyendo cualquier uso que contravenga la ley aplicable o el SOW suscrito por las Partes;
(ii) la **carga, captura o registro de datos fraudulentos** en el Software con fines de evasión fiscal, manipulación contable, lavado de activos, o cualquier otra finalidad ilícita; y
(iii) la **violación por parte del Cliente de derechos de terceros**, incluyendo derechos de propiedad intelectual, derechos de privacidad o protección de datos personales, u obligaciones contractuales del Cliente frente a sus propios proveedores, clientes o empleados.

(b) **Alcance.** Esta obligación de indemnidad es aplicable con independencia de que el hecho generador haya sido cometido con dolo, negligencia, o mediante el uso legítimo de las credenciales de acceso del Cliente, y subsistirá con posterioridad a la terminación de este Acuerdo respecto de los hechos ocurridos durante su vigencia.

(c) **Procedimiento.** El Proveedor notificará al Cliente sin demora injustificada de cualquier reclamo sujeto a esta indemnidad, y el Cliente asumirá el control de la defensa correspondiente con abogados de su elección razonablemente aceptables para el Proveedor, sin perjuicio del derecho del Proveedor a participar en dicha defensa, a su propio costo, y a través de sus propios abogados. El Cliente no podrá transigir o allanarse respecto de un reclamo indemnizable de forma que imponga responsabilidad, obligación o admisión de culpa al Proveedor, sin el consentimiento previo y escrito de este último.

---

6. Propiedad y Portabilidad de los Datos

6.1. Propiedad de los Datos

Todos los datos operativos ingresados por el Cliente al Software (incluyendo su Catálogo de Productos, Kardex, documentos operativos y configuraciones) son y seguirán siendo **propiedad exclusiva del Cliente**. El Proveedor actúa únicamente como custodio técnico (*data processor*) de dicha información para efectos de la prestación del Servicio.

6.2. Exportación y Portabilidad

El Software provee mecanismos nativos de exportación de información en formato Excel (**.xlsx**) — incluyendo, sin limitación, los reportes de Stock Actual, Kardex y próximos a vencer, la trazabilidad de un lote y el comprobante de la Toma de Inventario— que el Cliente puede utilizar en cualquier momento durante la vigencia de la relación contractual para obtener una copia de sus datos, conforme al Módulo de Reportabilidad Avanzada descrito en la Sección 2.2 del SOW. El Proveedor podrá ampliar esta exportación nativa a otros documentos operativos conforme a la hoja de ruta (*roadmap*) del producto, sin que ello constituya una obligación contractual adicional a la aquí descrita.

Además, si el Cliente lo solicita por escrito dentro del plazo de treinta (30) días calendario de la Sección 6.3, el Proveedor le entregará, sin costo, una copia completa de su base de datos (volcado de PostgreSQL), sujeta a la misma condición de pago de esa Sección.

6.3. Retención tras la Terminación

Ante la terminación del contrato de suscripción por cualquier causa, el Proveedor conservará los datos del Cliente disponibles para su exportación durante un plazo de **treinta (30) días calendario**, transcurrido el cual el Proveedor procederá a su eliminación definitiva, salvo obligación legal de conservación en contrario.

Condición de pago (derecho de retención). El derecho del Cliente a exportar, recuperar o solicitar copia de sus datos operativos (incluyendo, sin limitación, el Kardex, el Stock Actual y cualquier otro reporte) durante el plazo de treinta (30) días calendario referido en el párrafo anterior **queda estrictamente condicionado a que el Cliente se encuentre al día con la totalidad de sus obligaciones de pago** frente al Proveedor a la fecha de la solicitud. De existir facturas vencidas e impagas, el Proveedor se reserva expresamente el **derecho de retención** sobre el acceso a la exportación de datos, pudiendo suspender dicho acceso hasta la regularización íntegra de la deuda pendiente, sin que ello constituya incumplimiento del presente Acuerdo por parte del Proveedor.

---

7. Seguridad y Confidencialidad

El Proveedor implementará medidas técnicas y organizativas razonables, acordes a los estándares de la industria, para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos del Cliente alojados en el Software, incluyendo controles de acceso basados en roles de usuario (Operador, Administrador, Super Administrador) y cifrado de las comunicaciones entre el Cliente y la plataforma. Cada Parte se obliga a mantener bajo estricta confidencialidad la información no pública de la otra Parte a la que tenga acceso con ocasión de este Acuerdo, y a no divulgarla a terceros sin autorización previa y escrita, salvo requerimiento de autoridad competente.

7.1. Responsabilidad del Cliente por la Custodia de Credenciales (Factor Humano)

Sin perjuicio de las medidas de seguridad implementadas por el Proveedor a nivel de plataforma, el Cliente reconoce y acepta que la seguridad del acceso al Software depende, en última instancia, de la correcta gestión de credenciales por parte de su propio personal. En consecuencia:

(a) El Cliente es el **único y absoluto responsable** de la custodia, fortaleza, confidencialidad y uso individual e intransferible de las contraseñas y demás credenciales de acceso asignadas a cada uno de sus usuarios autorizados, así como de establecer y hacer cumplir sus propias políticas internas de seguridad de la información frente a su personal.

(b) **PIVET DIGITAL AUTOMATIONS LLC queda expresamente eximido de toda responsabilidad** por filtraciones de datos, accesos no autorizados, daños, pérdidas o alteraciones al Kardex o a cualquier otro registro del Software que sean consecuencia, directa o indirecta, de: (i) el préstamo, cesión o uso compartido de credenciales entre usuarios del Cliente; (ii) el robo, extravío o compromiso de credenciales por negligencia atribuible al personal del Cliente; o (iii) la creación o el mantenimiento de contraseñas débiles, reutilizadas o que incumplan los estándares mínimos de seguridad recomendados por el Proveedor.

(c) Toda acción ejecutada en el Software bajo una credencial de usuario válida se presumirá realizada por el titular autorizado de dicha credencial, incluyendo, sin limitación, la creación, edición y Confirmación de documentos operativos y su consecuente registro en el Kardex conforme a la Sección 5.3 — cuya trazabilidad por usuario constituye, precisamente, el mecanismo técnico mediante el cual se determina la responsabilidad interna del Cliente frente a su propio personal.

7.2. Notificación de Brecha de Seguridad

En el improbable caso de que PIVET DIGITAL AUTOMATIONS LLC **confirme** una vulneración de seguridad (*security breach*) que comprometa la infraestructura propia del Proveedor y exponga datos del Cliente alojados en el Software, el Proveedor notificará al Cliente en un plazo **no mayor a setenta y dos (72) horas** contadas desde la confirmación del incidente, conforme a lo dispuesto por la *Florida Information Protection Act* (FIPA) y demás normativa aplicable en el Estado de Florida en materia de notificación de brechas de seguridad.

Dicha notificación incluirá, en la medida en que la información se encuentre razonablemente disponible al momento de emitirla, una descripción general del incidente, las categorías de datos potencialmente afectadas, y las medidas de contención y remediación adoptadas o en curso por el Proveedor. Queda expresamente aclarado que esta obligación de notificación se circunscribe a incidentes de seguridad originados en la infraestructura y los sistemas bajo control directo del Proveedor, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección 7.1 respecto de incidentes originados en la custodia de credenciales por parte del propio Cliente.

---

8. Tarifas, Facturación e Impuestos

8.1. Tarifas Netas

Las tarifas del Servicio son **netas**. Si bien, a la fecha de este Acuerdo, la prestación del Software como Servicio (SaaS) no se encuentra sujeta al Impuesto sobre las Ventas (*Sales Tax*) del Estado de Florida, el Cliente será el **único responsable** de determinar, declarar y asumir cualquier impuesto, gravamen, arancel, contribución o retención —presente o futura— que la legislación estatal, federal o de cualquier otra jurisdicción aplicable pudiera imponer sobre la suscripción al Software o sobre los servicios profesionales asociados (incluyendo, sin limitación, implementación, migración de datos y capacitaciones),

con la única excepción de los impuestos que graven directamente los ingresos netos (*net income*) del Proveedor.

8.2. Facturación

El Proveedor facturará al Cliente conforme a la periodicidad y el método de pago acordados en el SOW suscrito por las Partes. El Cliente se obliga a mantener actualizada su información de facturación y de contacto administrativo.

8.3. Interés por Mora

Toda factura que no sea pagada en su fecha de vencimiento devengará, de pleno derecho y sin necesidad de requerimiento previo, un **interés moratorio del uno y medio por ciento (1.5%) mensual** sobre el saldo insoluto, o el **máximo permitido por la ley aplicable**, el que resulte menor. Adicionalmente, el Cliente asumirá los **costos razonables de cobranza** en que incurra el Proveedor para el recupero de sumas adeudadas, incluyendo honorarios razonables de abogados, sin perjuicio del derecho del Proveedor a suspender el Servicio conforme a la Sección 9.2.

---

9. Vigencia, Suspensión y Terminación

9.1. Vigencia y Renovación Automática

Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha de suscripción del SOW (Alcance de Trabajo y Oferta Comercial) por las Partes y permanecerá vigente mientras dicho SOW se mantenga en vigor entre las Partes.

El Servicio opera bajo un **modelo de renovación automática mensual**: al vencimiento de cada período mensual, la suscripción se renovará automáticamente por un período mensual adicional, sin necesidad de acción alguna por parte del Cliente, y este será facturado conforme a la tarifa vigente. **Cualquiera de las Partes podrá cancelar la suscripción** notificando a la otra Parte **por escrito, con una antelación mínima de treinta (30) días calendario** respecto de la fecha en que se pretenda hacer efectiva la cancelación, surtiendo esta efecto al vencimiento del período mensual en curso.

9.2. Suspensión del Servicio

El Proveedor podrá suspender el acceso del Cliente al Software, previa notificación cuando ello sea razonablemente posible, en caso de: (a) falta de pago de las tarifas adeudadas por más de quince (15) días desde su vencimiento; (b) uso del Software en violación de la ley aplicable o del SOW suscrito por las Partes; o (c) riesgo razonable para la seguridad o integridad de la instancia del Cliente o de la infraestructura del Proveedor.

9.3. Efectos de la Terminación

La terminación del Acuerdo no exime al Cliente del pago de las obligaciones devengadas y pendientes a la fecha de terminación, y se regirá, en lo relativo a los datos del Cliente, por lo dispuesto en la Sección 6.3.

---

10. Ley Aplicable y Jurisdicción

Este Acuerdo se rige e interpreta de conformidad con las leyes del **Estado de Florida, Estados Unidos de América**, con exclusión de sus normas de conflicto de leyes. Las Partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los tribunales estatales o federales competentes con sede en el **Condado de Miami-Dade, Florida**, para la resolución de cualquier controversia derivada de este Acuerdo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles; las controversias no se someten a arbitraje. **En la máxima medida que permita la ley, cada Parte renuncia a su derecho a un juicio por jurado** en cualquier controversia que surja de este Acuerdo.

---

11. Disposiciones Generales

11.1. Modificaciones

El Proveedor podrá modificar este Acuerdo mediante notificación previa al Cliente, con una antelación mínima de treinta (30) días calendario respecto de cualquier cambio que reduzca sustancialmente el nivel de servicio garantizado.

11.2. Divisibilidad

Si alguna disposición de este Acuerdo fuera declarada inválida o inejecutable por un tribunal competente, dicha disposición se interpretará y ajustará en la medida mínima necesaria para hacerla válida y ejecutable, y el resto del Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto.

11.3. Acuerdo Íntegro

Este Acuerdo, junto con el SOW (Alcance de Trabajo y Oferta Comercial) suscrito por las Partes al que se incorpora, constituye el acuerdo íntegro entre las Partes respecto de su objeto, y reemplaza cualquier entendimiento o acuerdo previo, oral o escrito, sobre la misma materia.

11.4. Fuerza Mayor

Ninguna de las Partes será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones bajo este Acuerdo cuando dicho incumplimiento resulte de causas razonablemente fuera de su control, incluyendo, sin limitación, desastres naturales, cortes de energía o de infraestructura de Internet a nivel regional, actos de gobierno, o fallas generalizadas de proveedores de infraestructura en la nube de terceros.

---

12. Aceptación

El presente Acuerdo de Nivel de Servicio se acepta con la firma del SOW que lo incorpora por referencia (Secciones 1.3 y 9.1). El bloque siguiente sirve como constancia adicional de esa aceptación.

Proveedor	PIVET DIGITAL AUTOMATIONS LLC
Producto	PivetTrack

Cliente	_____
Firma autorizada del Cliente	_____
Fecha	_____